

Alban Kumerali
→ 1.6.2016

F.K. 28.05.26
fm. 2017
Max të Rënan



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E DREJTËSISË

**DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE E ÇËSHTJEVE TË DREJTËSISË
DREJTORIA PËR MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE DHE BASHKËPUNIMIN
NDËRGJYQËSOR**

Nr. 2017/ Prot./F.K
(Lutemi referohuni në rast përgjigje)

Tiranë, më _____.____.2026

Lënda: Kërkesë për ndihmë juridike.

**MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME
TË MBRETËRISË SË BASHKUAR**

Njësia e Bashkëpunimit Gjyqësor

5th Floor, Fry Building, 2 Marsham Street, London SEWP 4DF

**Për dijeni: PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË
JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR**

Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të Konventës Europiane “Mbi Ndihmën e Ndërsjelltë Juridike në Fushën Penale” të vitit 1959 dhe Protokollat Shtesë të saj, të nenit 509 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, të nenit 6 dhe 13 të Ligjit Nr.10193, datë 3.12.2009, “Për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet Penale”, i ndryshuar me Ligjet Nr.100/2013 datë 18.03.2013, Nr.97/2021, datë 07.07.2021, transmeton kërkesën për ndihmë juridike Nr. 422 Prot./A.K, datë 30.04.2026, të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, në lidhje me procedimin penal nr. 1160, viti 2023, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, parashikuar nga neni 284i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.

Objekti i letërporosisë është kryerja e veprimeve procedurale dhe vënia në dispozicion e akteve e informacionit të cituar në të.

Bashkëlidhur dokumentacioni.

Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë, përfiton nga rasti për t'i shprehur Ministrisë së Punëve të Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar, shprehjen e konsideratës së saj më të lartë.

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Alban Mësonjësi



2017
[Stamp: 04 05 2026]

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË
JURIDISIKIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR

Nr. 422 Prot (A.K)

Shkodër, në 30.04.2026

Lenda: Dërgim i kërkesës për ndihmë juridike drejtuar autoriteteve gjyqësore të Mbretërisë së Bashkuar, lidhur me procedimin penal Nr. 1160/2023.

MINISTRISË SË DREJTËSISË

*Drejtorisë së Përgjithshme të Jetësimit të Prioriteteve,
Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë dhe Integritetit
Drejtorisë së Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë*

TIRANË ✓

Për dijeni:

PROKURORISË SË PËRGJITHSHME

Drejtorisë së Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë

TIRANË

Mbështetur në nenin 15 të Konventës së Këshillit të Evropës për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Fushën Penale, nenin 509 të Kodit të Procedurës Penale dhe nenin 6 të Ligjit nr.10193, datë 03.12.2009 “Për Marrëdhëniet Juridiksionale me Autoritetet e Huaja në Çështjet Penale”, ju përcjellim bashkëlidhur, me qëllim transmetimin autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar kërkesën për ndihmë juridike në kuadër të **procedimit penal Nr. 1160, të vitit 2023**, regjistruar për veprën penale të “Kultivi mi bimëve narkotike”, parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!

DREJTUES I PROKURORISË
ALBERT MURÇAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË
JURIDISIKIONIT TË PËRGJITHSHËM SHKODËR**

**KËRKESË PËR NDIHMË JURIDIKE
DREJTUAR AUTORITETIT GJYQËSOR KOMPETENT TË MBRETËRISË SË
BASHKUAR**

E/I nderuar Zonjë / Zotëri

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër u kërkon autoriteteve të drejtësisë të Mbretërisë së Bashkuar dhënien e ndihmës juridike në kuadër të procedimit penal nr. 1160, të vitit 2023, regjistruar për veprën penale “Kultivim i bimëve narkotike”, parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal.

A-Përmbledhje e fakteve penale:

Nga hetimet paraprake të kryera në kuadër të këtij procedimi penal rezulton se në bazë të informacionet e marra në rrugë operative është mësuar se në fshatin Obot i Vjetër, Njësia Administrative Ana e Malit dhe konkretisht në kordinatën gjeografike 41°59'08.8" N, 19°25'56.2"E janë gjetur bimë të dyshuar narkotike.

Në vijim janë kryer veprimet hetimore verifikuese, ku nga një distancë e largët me dron është fotografuar parcela dhe duke qenë se ishte e vështirë të afrohen për të dokumentuar aktivitetin kriminal. Me datë 06.09.2023 me qëllim që të bëhet një plan operacional për të goditur dhe kapur në flagrancë kultivuesit e bimëve narkotike, policia e shtetit kanë shkuar të adresa e sipërcituar për të parë menyrën e hyrjes në parcelë dhe kur janë afruar kanë konstatuar një kamera sigurie të montuar në parcelë. Të ndodhur në këto kushte janë detyruar të ndërhyjnë.

Nga kqyrja e vendit të gjarjes në një sipërfaqe toke të hapur në zonë të pyllëzuar me shkurre me përmasa 7x15m, janë konstatuar të mbjella 147 bimë të dyshuara narkotike me lartësi që varjonë nga 150-190 cm, këto bimë janë shkukur dhe asgjësuar në vend me anë të djegies dhe 5 copë prej tyre janë morën në cilësinë e provës matriale për ekzaminime. Në një pemë pjesërisht të prerë në anë të parcelës me bimë narkotike në lartësinë 3.45 m gjëndet e lidhur me tel një kamera sigurie me ngjyrë e lyster si në gri me bateri dhe ushqyes me panel diellor brenda së cilës gjenden një kartë SIM me logo të kompanisë Vodafone dhe me numra të shënuar "89355 02000 03675 89841 1021" gjithashtu edhe një kartë memorie micro me mbishkrimin – ADVANCE media micro sd 32GB e cila u mor në cilësinë e provës matriale për ekzaminime të mëtejshme.

Sipas informacionit të vënë në dispozicion nga Bashkia Shkodër (shkresë nr.12539/1

prot, datë 18.09.2023) rezulton se vendet në kordinatat e referuara bëjnë pjesë në Njësinë Administrative Ana Malit, Obot, në zonën kadastrale 2819.

Sipas informacionit të vënë në dispozicion nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës Shkodër (shkresë nr.3535/2 prot, datë 25.06.2024) rezulton se në kordinatat gjeografike 452925.960-4650201.780 është identifikuar pasuria nr.451, vol.2, fq.204, zonë kadastrale 2819 e afishuar shtet, e llojit "Lumë", me adresë Obot-Shkodër"

Është administruar akti i ekspertimit kimik me Nr.8935, datë 27.09.2023 lidhur me bimët e dyshuara si lëndë narkotike të sekuestruara në fshatin Obot i Vjetër, Njësia Administrative Ana e Malit, më datë 06.09.2023, ku ka rezultuar se këto bimë janë pjesë bime cannabis sativa L. Analiza me GC/MS për bimët object ekspertimi tregoi për praninë e THC-së ne përqëndrim më të madh se 0.1 %

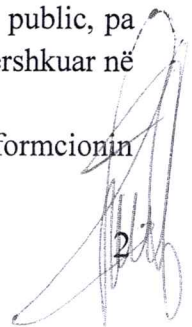
I pyetur si person që tregon rrethana të dobishme për qellimet e hetimit shtetasi Gegor Pemaj, ka deklaruar se prej rreth 12 vitesh është kryetar i fshatit Obot edhe këtë vit si çdo vit tjetër kanë bërë mbledhje me SPZ e zonës me përfaqësues të tjerë të Policisë Shkodër dhe organet e qeverisjes vendore, lidhur me fenomenin e kultivimit të bimëve narkotike. Ka mbajtur kontakte me SPZ-në ku janë munduar që me anë të informacioneve të marra nga banorë të ndryshëm të lokalizojnë vendet me rrisht. Lidhur me rastin nuk është në dijeni, zona ku janë gjetur bimët e dyshuara narkotike është zonë me shkurre e pyllëzuar dhe nuk është në hartën e fshatit Obot dhe nuk është në pronën e askujt. Në fshatin Obot nuk kanë patur asnjë rast kultivimi të bimëve narkotike. Të gjitha informacionet që ka patur i ka ndarë me Spz e zonës. Nuk ka informacion për këtë fakt dhe për personat që mund të kenë kultivuar kultivuar këto bimë narkotike .

I pyetur si person që tregon rrethana të dobishme për qellimet e hetimit shtetasi Adnan Shullani (Administratori) ka deklaruar se në kohën kur ka ndodhur ngjarja nuk e ka qenë me këtë detyrë. Ajo zonë është e vështirë për tu kontrolluar është e pyllëzuar me shkurre dhe në dijenin e tij administrohet nga AZKM. Deklaron se në çdo moment ka mbajtur kontakte me Spz lidhur me problemin e kultivimit të bimëve narkotike. Nuk është në dijeni të këtij rasti apo ndonjë rasti tjetër, si dhe nuk ka dijeni për personat që mund të kenë kultivuar këto bimë narkotike pasi është hapësirë toke e pyllëzuar pa pronar privat.

I pyetur si person që tregon rrethana të dobishme për qellimet e hetimit shtetasi Gerald Hasaj ka deklaruar se nga muaji Qershor 2022 deri në Tetor 2023 ka qenë me detyrë roje mjedisor pranë AZKM, në çdo moment ka mbajtur kontakte me spz në lidhje me problemin e kultivimit të bimëve narkotike, ku me anë të informacioneve të marra nga banor të ndryshëm janë munduar të lokalizojnë vendet me risk. Nuk ka informacion për këtë rast dhe për personat që mund të kenë kultivuar këto bimë narkotike.

I pyetur si person që tregon rrethana të dobishme për qellimet e hetimit shtetasi Agim Bushgjokaj (SPZ) ka deklaruar se në bazë të informacioneve të marra kanë dalur për verifikim herë pas herë për të bërë të mundur lokalizimin dhe asgjësimin e parcelave të dyshuara me bimë narkotike, gjatë gjithë kohës ka kërkuar informacion n rrugë operative dhe ka mbajtur kontakt dhe ka bashkëpunuar me kryetarët e fshatrave. Deklaron se nuk ka asjë konrete për personat që mund të kenë kultivuar këto bimë narkotike pasi vendi është ambient public, pa pronar, zonë e pyllëzuar me shkurre dhe bimësi të dendur dhe i pamundur për tu përshkuar në këmbë dhe si pasi është i vështirë identifikimi i personave

Me shkresën FRS/1680SH, datë 20.06.2024 Vodafone Albania ka dërguar informacionin



e kërkuar lidhur me numrat 0672640836 dhe 0673513695 të hedhur në CD-R. Nga kqyrja e CD-R-së rezulton se numri **0672640836** evidentohet se ka pasur një numër të lartë konunikimesh me numrin **0673513695**. Në lidhje me qelizat kërkohet të specifikohet më pak periudhë kohe. Ndërsa numri **0673513695** nuk i përket kompanisë Vodafone.

Me shkresën FRS/1631SH, datë 21.06.2024 Vodafone Albania ka dërguar informacionin e kërkuar lidhur me numrin që i përket kartës Sim “89355 02000 03675 89841”, të hedhur në CD-R. Nga kqyrja e CD-R-së rezulton se karta SIM i përket kompanisë Vodafone, ka numrin **+355696484695**, është regjistruar me datë 29.07.2023, në pikën e shitjes “2260-Servis celularësh”, në emër të shtetasit **Robert Hamilton**, i datëlindjes **19.04.1972**. Është rimbushur për herë të fundit me 2 000 lekë në datën **11.08.2023**, në orën **08.00**, në dyqanin Vodafone Shop MOB POS Asar Shpk-009AH, i cili ndodhet në rrugën Nacionale, 50 metra nga Ura e Bahçalekut. Në lidhje me fluksin e SMS-ve dhe komunikimeve me këtë numër ka marrë sms nga kompania celulare Vodafone, në datat **10.08.2023**, **11.08.2023**, **25.08.2023**, dhe më datë **11.08.2023** në orën 19.16.05 ka telefonuar numrin **+355673433691**.

Me shkresën FRS/1961SH, datë 24.07.2024 Vodafone Albania ka dërguar informacionin e kërkuar lidhur me numrin **+355696484965**, të hedhur në CD-R. Nga kqyrja e CD-R-së rezulton numri telefonit **+355696484695** është në pronësi të shtetasit **Britanik Robert John Hamilton**, i datëlindjes 19.04.1972. Data e aktivizimit të këtij numri rezulton **29.07.2023**. Sipas informacionit të kompanisë Vodafone Albania rezulton se gjatë procesit të upload të të dhënave personale, përfshirë dokumentacionin e regjistrimit, në sistemin elektronik ka pasur një problem teknik dhe nuk është mundur të aksesohet formulari i regjistrimit për abonentin e sipërpërmendur. Nga kqyrja e tabulateve telefonike rezulton se me datë **11.08.2023**, ora **19:16:05**, numri telefonit **+355696484695** ka një telefonatë dalës drejt numrit **+355673433691**, vlen për të theksuar se nuk ka të dhëna për IMEI-in e aparatit celular të **+355673433691**.

Në dobi të hetimit u bë kqyrja e TIMS me objekt kqyrjen e të dhënave të shtetasit Britanik Robert John Hamilton, i datëlindjes 19.04.1972. Pas hapjes së sistemit TIMS u kalua në rubrikën kërkim personi, e cila u plotësua me të dhënat e shtetasit të sipërcituar. Pas kërkimit në rubriken kërkim personi rezultoi se shtetasi i sipërcituar ka të dhëna të regjistruar në këtë sistem vetëm një hyrje dhe dalje në territori i Republikës së Shqipërisë, dhe konkretisht ka hyrë më datë **17.06.2021** ora **14.09** PKK Hani-Hotit dhe ka dalur më datë **17.07.2021** ora **09.58** PKK Sarandë-Korfuz-Marina.

Me shkresën Nr.2341/1 prot, datë 02.07.2024 One Albania ka dërguar informacionin se numri **+355673513695** është i regjistruar në emër të shtetasit Aleksandër Gocaj, ndërsa numri **+355672640836** është deaktiv në sistem pasi ka bërë port-out në Vodafone dhe si rrjedhojë nuk ka asnjë thirrje hyrëse/dalëse, sms gjatë periudhës **01.07.2023-01.10.2023**. Nga kqyrja e tabulateve telefonike të administruar në CD konstatohet se ka një numër të lartë komunikimesh me numrin **+355672640836**.

Sipas informacionit të vënë në dispozicion nga One Albania (shkresë nr.2735/1 prot, datë 23.07.2024) rezulton se numri **+355673433691** është në pronësi të shtetasit Suad Ferracaku. Nga kqyrja e tabulateve në CD, nuk u konstatuan komunikime me numrin telefonik **+355696484965**.

Sipas informacionit të vënë në dispozicion nga One Albania (shkresë nr.227/1 prot, datë 24.01.2025) rezulton se në aparatit telefonik më numër IMEI: 350857482690870, nuk është përdorur ndonjë numër mobile One Albani gjatë periudhës së kërkuar.

Sipas informacionit të vënë në dispozicion nga Vodafone Albania (shkresë FRS0171/IB, datë 29.01.2025) që të asistojnë me informacionin e kërkuar “1.Nëse në aparatit telefonik me numrin IMEI-t të shënuar me lartë, janë përdorur karta telefonike të kompanisë tuaj, cilat janë ato; 2. Nëse nga rezultatet e kërkimit, ka numra të kompanisë tuaj, na vini në dispozicion të dhënat mbi kohën e përdorimit të tyre në këtë pajisje dhe kopje të praktikës së regjistrimit”, duhet të përcaktohet peiudha kohore e fillimit dhe mbarimit.

Me shkresën FRS0171/IB, datë 29.01.2025 Vodafone Albania ka dërguar informacionin e kërkuar ne CD-R. Nga kqyrja e CD-R rezulton se në aparatit telefonik me numër IMEI:350857482690870 është përdorur vetëm numri +355696484695, i regjistruar në emër të shtetasit **Robert Hamilton**, nuk ka komunikime. Gjithashtu informojnë se gjatë procesit të upload të të dhënave personale, përfshirë dokumentacionin e regjistrimit të pajtimtarit nga ana e Vodafone Alabania, në sistemin e saj elektronik ka pasur një problem teknik dhe nuk është mundur të aksesohet formulari i regjistrimit për abonentin e sipërpërmendur.

B- Teksti i dispozitave ligjore të zbatuara

Neni 284

Kultivimi i bimëve narkotike

“Kultivimi i bimëve, që shërbejnë ose dihet se shërbejnë për prodhimin dhe nxjerrjen e lëndëve narkotike dhe psikotrope, pa leje dhe autorizim sipas ligjit, dënohet me burgim nga tre gjer në shtatë vjet.

Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

Organizmi, drejtimi apo financimi i kësaj veprimtarie, dënohen me burgim nga shtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet”

C-Baza ligjore dhe ndihma e kërkuar

Mbështetur në parashikimet e nenin 509/1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, Konventës së Këshillit të Evropës për Ndihmën e Ndërsjellë Juridike në Fushën Penale dhe Protokollat e saj Shtesë, ju lutem që të autorizoni autoritetin kompetent që të procedojë me kryerjen e veprimeve hetimore si më poshtë vijon:

1. Të konfirmohet nëse shtetasi Robert John Hamilton, datëlindja 19.04.1972, është person real dhe i regjistruar në regjistrat civilë të Mbretërisë së Bashkuar.
2. Të përcaktohen të dhënat e tij identifikuese: adresa e banimit aktual dhe/ose e fundit e njohur si dhe dokumentet identifikuese që disponon (pasaportë/ID). Të verifikohet nëse shtetasi ka precedent penal në Mbretërinë e Bashkuar; ka qenë subjekt i hetimeve për raste të përdorimit të identitetit nga persona të tretë.
3. Të verifikohet nëse ky shtetas ka udhëtuar jashtë territorit të Mbretërisë së Bashkuar gjatë vitit 2023, veçanërisht drejt Republikës së Shqipërisë apo vendeve të rajonit të Ballkanit. Nëse po, të specifikohen: datat e hyrje-daljeve; shtetet e vizituara; kohëzgjatja e qëndrimeve.
4. Të pyetet shtetasi nëse ka qenë ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë pas vitit 2021 si dhe nëse ka blerë apo regjistruar ndonjëherë kartë SIM në Shqipëri ose ka përdorur ndonjë numër telefonik shqiptar. Gjithashtu të pyetet konkretisht nëse njeh ose ka

përdorur numrin telefonik +355696484695. Nëse njeh shtetasit Aleksandër Gocaj dhe Suad Ferracaku, nëse po të japë sqarime në lidhje me njohjen me këta shtetas dhe marrëdhënien që ka me ta.

5. Në kuadër të verifikimeve është e nevojshme të merret informacion nëse shtetasi britanik Robert John Hamilton ka humbur ndonjëherë dokument identifikimi (pasaportë/ID)/ ka raportuar ndonjë rast vjedhjeje apo përdorimi të paautorizuar të të dhënave të tij personale. Nëse po, të jepen detaje mbi kohën dhe vendin e ndodhjes si dhe rrethanat e humbjes apo vjedhjes.

Deklarojmë se, të dhënat/informacionet e marra në ekzekutim të kësaj letërporosie do të përdoren nga autoritetet gjyqësore shqiptare vetëm për nevoja të këtij procedimi penal në përputhje me legjislacionin kombëtar.

E/I nderuar Zonjë/Zotëri, Ju falenderoj paraprakisht për bashkëpunimin dhe, duke përfituar nga rasti, Ju paraqes konsideratën time më të lartë.

E. Të dhënat e kontaktit

Për çdo informacion të mëtejshëm lidhur me këtë kërkesë, lutemi të kontaktoni me:

Drejtorinë e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme,
në: tel/fax: 00355 42 235232
e-mail: foreign.department@pp.gov.al

Prokurori i çështjes

Albulena Kuliçi

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër

Adresa: Rr. Et'hem Osmani, Shkodër, Shqipëri

Telefoni: +355 695366856

E-mail: Albulena.Kulici@pp.gov.al

Duke ju falenderuar paraprakisht për bashkëpunimin tuaj,

**PROKURORI I ÇËSHTJES
ALBULENA KULIÇI**

